

종합감사 결과보고서

[○○지사 및 산하 2개 관리소]

2023. 12.

감 사 실

1. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

관리소의 임대·주택관리에 대한 주요 기본업무의 수행실태 점검을 통하여 업무 취약분야 개선과 부정행위 및 사고 예방을 도모하고, 수범사례를 적극 발굴하여 포상 및 전파함으로써 열심히 일하는 건전한 조직문화를 조성하고자 함

2. 감사대상 : ○○지사 및 □□□□관리소 등 2개 관리소

부서명	주택유형	세대수	직전감사 년월	부서장
○○지사			2019.10.	
□□□□	영구	*96	2018. 9.	
▲▲▲▲3	공임50	*90	2020. 3.	

3. 감사기간 및 인원

- 감사기간 : 2023. 11. 13.~ 11. 16.
- 감사인원 : 과장 외 1명

4. 감사중점

- 예비입주자 모집 등 공급업무, 임대조건 적용 및 임대조건 신고, 입주 자격 심사(주택, 소득, 자산, 중복입주), 거주자 실태조사 등 임대관리 업무 실태
- 사업자 선정 및 대금지급, 잡수입 사용의 적정여부 및 적격증빙 수취, 관리규약 개정 및 절차준수 여부, 지원금 관리업무, 차량 관리 업무, 공기구 비품 관리 업무 등 주택관리업무 실태
- 출장등록 및 출장여비 처리 실태

II. 감사결과

1. 총평

○○지사 및 산하 2개(영구1, 공임1)임대 단지에 대한 종합 감사를 실시한 결과, 전반적인 업무수행 상태가 양호하나

▲▲▲▲3관리소는 주택소유 통보에 대한 무주택 소명처리 업무가 일부 미흡하여 시정조치 하였음

2. 감사결과 심의 의결

1) 심의일: 2023. 12. 12.

2) 심의결과 총괄

(금액단위 : 원)

합 계			변상 (금액)	주의 (인원)	경고 (인원)	징계 (인원)	시정				개선	권고	통보
건수	인원	금액					소계 (금액)	일반	환급 (금액)	회수 (금액)			
4	-	-	-	-	-	-	1 (-)	1	-	-	-	-	3

4) 심의안건 및 처분 내역

관련부서	지 적 사 항	처분 종류	요구서 번호
○○지사	업무용 차량관리 업무 등	현지지도	5
□□□□	갱신 임대조건 적용 업무	통보	1
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	3
	관리규약 관련 업무 등	현지지도	6
▲▲▲▲3	주택소유 통보에 대한 무주택 소명처리 업무	시정	2
	용역 등 사업자 선정 업무	통보	4
	임대상가 임대조건 적용 업무 등	현지지도	7

※ 이행관리 전담자 : 대리

3. 처분요구서 : 붙임

일련 번호	1	[통보] 사항
----------	---	-----------

제 목 : 갱신 임대조건 적용 업무

소 속 : □□□□

내 용 :

영구임대주택의 입주자 자격은 「공공주택특별법 시행규칙」 별표3(영구임대주택의 입주자 자격)에 명시되어 자격에 따라 소득 및 자산 적용여부가 구분되며, 국토교통부 고시 제2019-413호 「영구임대주택의 표준임대보증금 및 표준임대료 산정기준」에 따라 임대조건이 결정된다.

또한, 「공공주택특별법」 제정으로 주거복지실-198(2017.1.9.) 「공공주택특별법령 관련 개정사항 등 알림」, 주거복지실-2524(2017.3.28.)호 「공공주택특별법 개정관련 공급유형별 세부 적용방법 추가안내」, 주거복지실-3942(2017.5.18.)호 「공공주택특별법 개정 관련 공급유형별 세부 적용방법 수정 안내」 등 업무 기준을 시달한바 있다.

□□□□관리소는 갱신 시 수급자 등의 임대조건을 적용할 수 있는 서류를 징구하지 않았으나 수급자 등의 임대조건을 적용하였다.

[표 1] 자격자 확정처리 내역

동호	전용면적	임대차 계약기간	임대조건 신분	행복e음 신분	최초계약일	소득초과비율(%)	
						이전차수	현재차수
	26.34	2022-06-01~ 2024-05-31	수급자등	주거	****-10-28	9.7431	9.7221

* 자료: □□□□ LH-WISE 자격자 확정처리 재구성

[표 2] 갱신 임대조건 내역

동호	갱신 전 임대조건		갱신 후 임대조건			정상 적용 임대조건		
	임대보증금	임대료	신분명	임대보증금	임대료	신분명	임대보증금	임대료
	*,366,000	49,410	수급자 등	*,366,000	49,410	1차탈락자	*,268,000	66,480

* 자료: □□□□ LH-WISE 자격자 확정처리 재구성

조치할 사항

□□□□관리소는 갱신계약 시 징구서류 및 범정부(행복e음) 자료를 명확히 확인하여 갱신 임대조건 적용 업무에 최선을 다하기 바랍니다. 【통보】

제 목 : 주택소유 통보에 대한 무주택 소명처리 업무

소 속 : ▲▲▲▲3

내 용 :

주택소유 여부 판정기준은 「주택공급에 관한 규칙」 제53조(주택소유 여부 판정 기준) 및 공공임대주택 임대운영실무 95p~126p의 법령, 법원 판결 및 유권해석 등에 따라 공공임대주택 자격 요건 중 하나인 ‘무주택 세대구성원’의 검증 기준 및 주택 소유 판단의 주요기준을 포함한 소명내용을 명확히 기재하고 있으며, 특히 미양도로 통보된 건에 대한 소명자료 및 무주택 처리 근거를 명확하게 관리하여야 한다.

또한 주거복지실-1363(2020.05.15.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내」 및 주거복지실-2636(2020.09.28.)호 「무주택 자격심사 업무 철저 안내(정정), 다른 주택 건설지역 이주에 대한 해석」에 따르면 무주택 판단 업무시 지속적으로 오류가 발생하여 주택소유 여부 판정 주요사례 및 무주택 판단 기준을 시달하였다.

▲▲▲▲3관리소는 주택소유 전산검색 통보 건에 대해 다음과 같이 처리하였다.

[표 1] 주택소유 소명처리내역

동호	물건지 주소	면적	소명사유	확인 결과
	제주특별자치도 **시 **면 **리 ****-1	*9.3	상속 + 도시지역 외 + 85㎡이하 단독 + 다른 주택건설지역 이주	다른 주택건설지역 이주 불가능(동일 주택건설지역)

* 자료: ▲▲▲▲3 주택소유 소명처리내역 재구성

그러나 해당 물건지 주택은 임대주택과 동일 주택건설지역(제주시)으로 다른 주택 건설지역 이주를 확인할 수 없다.

조치할 사항

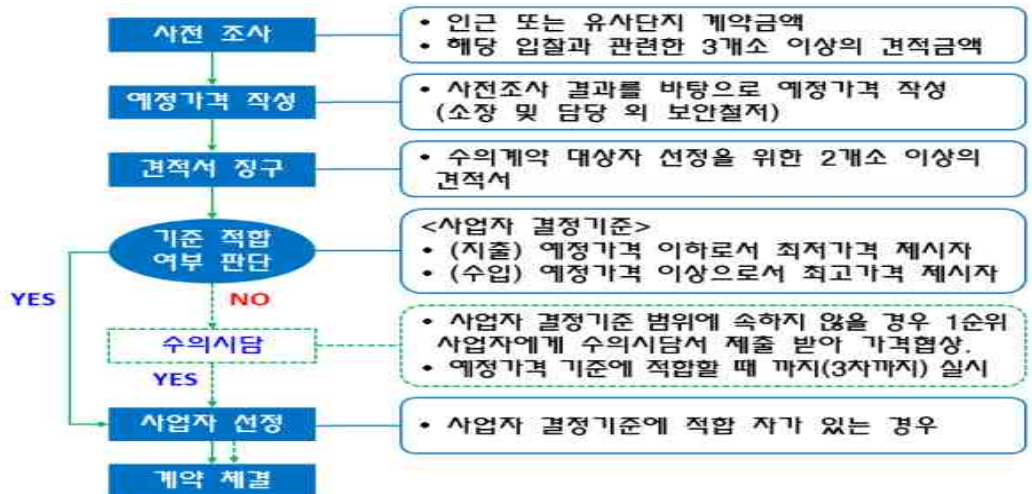
▲▲▲▲3관리소는 소명사유가 부적정한 소명건에 대하여 주거복지실 「무주택 자격 심사 업무 철저 안내」 등 법령과 지침에 따라 소명 안내하고 미처리 시 주거복지실 「입주자격 부적격자 관리 철저 안내」에 따라 업무처리 하기 바랍니다. 【시정】

제 목 : 용역 등 사업자 선정 업무
 소 속 : □□□□, ▲▲▲▲3
 내 용 :

주거복지실-3465(2018.09.07.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」,
 주거복지실-768(2020.03.09.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」,
 주거복지실-454(2022.02.14.)호 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 일부개정안내,
 주거복지실-455(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준
 개정 시행」, 주거복지실-456(2022.02.14.)호 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼
 개정 시행」, 주거복지실-457(2022.02.14.)호 「용역 등 사업자 선정결과 공개
 매뉴얼 개정시행」에 따라 사업자 선정업무를 하여야 하며, 선정결과 공개를
 용역 등 사업자 선정 시 선정방법(경쟁입찰 또는 수의계약)에 상관없이 모든 선정
 결과를 인터넷홈페이지, 동별게시판, K-apT에 낙찰자 결정일¹⁾의 다음날 18시까지
 공개하여야함 으로 규정하고 있다.

수의계약 사업자 선정 시 [그림 1]과 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 하며,

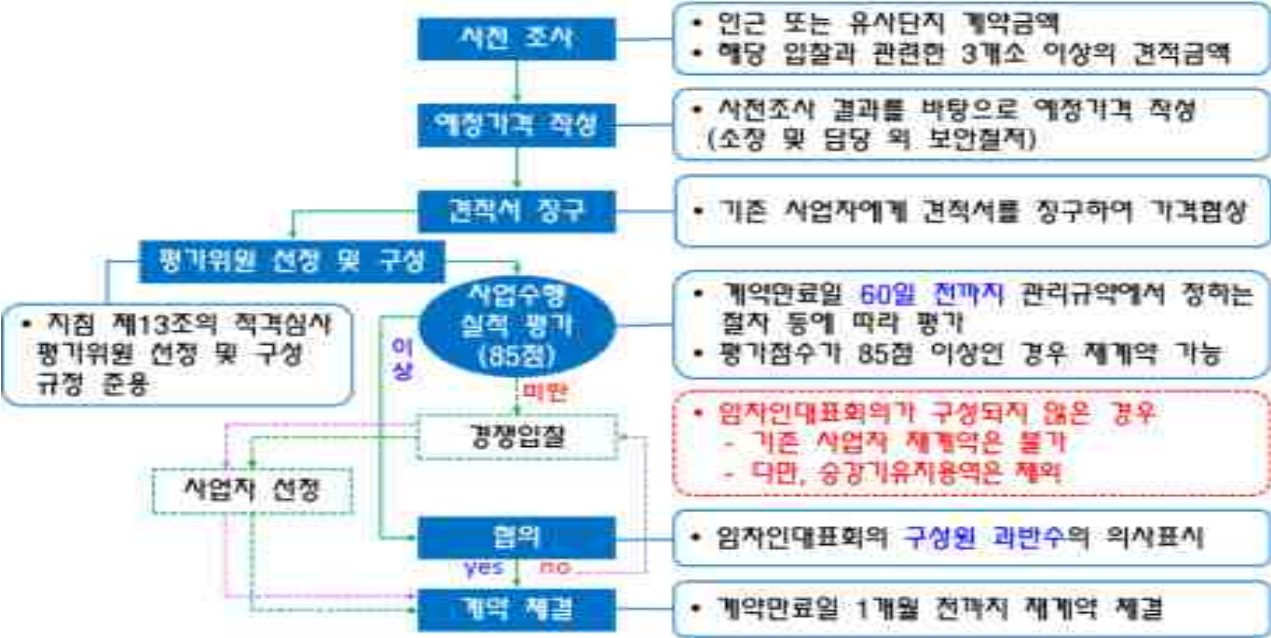
[그림 1] 수의계약 절차 흐름도



1) (수의계약) 수의계약 대상자 결정일(“수의계약 대상자 선정조서” 상 결정일)을 낙찰자 결정일로 보며, 계약체결일이 낙찰자 결정일이 되는 것은 아님. 다만, 기존 사업자 재계약의 경우 임차인 대표회의와 협의하여 재계약 결정된 날(임차인 대표회의로부터 문서(회의록)통보 받은 날)을 낙찰자 결정일로 함.

그리고 기존사업자 재계약 시 [그림 2]와 같이 사업자 선정업무를 처리하여야 한다.

[그림 2] 기존사업자 재계약 절차 흐름도



또한 수의계약 체결 시 청구할 서류는 [그림3]과 같다.

[그림 3] 수의계약체결 시 청구할 서류

수의계약체결 시 청구할 서류
○ 수의계약인 경우에도 지침 제26조제1항에 따른 자격제한 해당 여부를 확인하여야 하므로 제27조제2호부터 제5호까지의 서류를 수의계약 대상자로부터 청구 ○ 또한, 지침 제26조제1항제2호에 따라 영업정지 여부를 확인하여야 하므로 수의계약 대상자로부터 행정처분확인서 청구 ○ 수의계약 대상자로부터 청구할 서류 (기준일: 대상자 선정일) - 사업종류별로 해당 법령에 따른 면허 및 등록 등이 필요한 경우 면허증, 등록증 또는 이와 유사한 증명서 사본 1부 - 사업자등록증 사본 1부 - 법인등기부등본(개인은 주민등록등본) 원본 1부 - 국세 및 지방세 납세증명서 원본 1부(전자발급 포함) - 행정처분확인서 사본 1부 - 계약자 법인 인감증명서(개인은 개인 인감증명서) 원본 1부

또한 계약을 체결할 때에는 계약상대자에게 용역계약, 단가계약의 경우 계약금액의 100분의 10을, 공사계약의 경우 계약금액의 100분의 20을 계약보증금으로 증권 또는 현금으로 징수하여야 하며, 계약금액이 500만원 이하라 하더라도 계약이행의 담보가 필요할 것으로 판단되는 경우에는 징수하여야 한다.

감사실-937(2022.06.30.)호 「공직자의 이해충돌 방지법 수의계약 체결 제한 의무 이행관련 안내」에 따라 수의계약 체결 상대방으로부터 ‘**수의계약 체결 제한 여부 확인서**’를 제출 받도록 안내하였다.

■ □□□□관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 2023년 전기안전관리용역 업체 선정시 수의계약 절차에 따라 이루어져야 하나, 사업자결정을 위한 수의계약 대상자 선정조서 등을 작성하지 않았으며, 계약자가 계약기간중에 계약을 이행하지 않아 발생할 수 있는 손실을 보전하기 위해 납부받아야 하는 계약보증금(또는 증권)을 징구하지 않았다.

또한 행정처분확인서는 수의계약 대상자선정일(22.11.21.) 전일 기준 최근 1년간의 조회기간으로 발급받아야 하나 부적정한 행정처분확인서를 제출받았고, 사업자선정 결과 공개도 지연하였다.

2. 2019년, 2020년, 2021년, 2022년 청소용역업체 선정 및 2018, 2020년 승강기용역 기존사업자 선정시 지침 제26조 제1항 제2호에 따라 영업정지여부를 확인할 수 있는 행정처분확인서를 징구하여야 하나 미징구하였으며, 2019년 청소용역업체 선정 및 2018년 승강기용역업체 선정 사업수행평가시에는 관리소장의 보안 각서를 미징구하였다.

또한 2018년 승강기용역업체 선정시 계약체결전에 계약금액의 결정기준으로 삼기 위해 미리 작성하는 예정가격조서를 작성하지 않았고, 2020년, 2022년 견적서는 작성일자가 공란으로 되어 있다.

그리고 2022년 전기안전관리용역 선정시에는 계약상대자의 계약 이행을 담보할 수 있는 계약보증금을 각서로 대체하여 징구하였다고 하였으나 확인할 수 없으며, 청소용역업체 선정(2019년부터 2022년까지) 및 승강기 유지관리용역업체 선정(2018년, 2022년), 전기안전관리 용역 업체 선정(2020년, 2022년)시 사업자선정결과 공개도 지연하였다.

3. 2022년 승강기유지관리 용역계약시 ‘수의계약체결 제한 여부확인서’를 미징구하였다.

■ ▲▲▲▲3관리소는 사업자 선정 업무를 다음과 같이 처리 하였다.

1. 2020년 전기안전관리용역 업체 선정시 수의계약 절차에 따라 이루어져야 하나, 예정가격조서는 작성하였으나 전자문서에 암호화 하지 않았고, 수의계약 대상자 선정을 위한 2개소 이상의 견적서를 미징구하였으며, 사업자결정을 위한 수의계약 대상자 선정조서, 수의시담 집행조서 등을 작성하지 않았다. 또한 조회기간이 부적정한 행정처분 확인서를 징구하였으며, 사업자선정결과 공개도 지연하였다.

그리고 폐의류 수거 용역 업체선정시 2021년, 2022년, 2023년에는 계약체결전에 계약금액의 결정기준으로 삼기위해 미리 작성하는 예정가격조서를 작성하지 않았고, 사업자결정을 위한 수의계약 대상자 선정조서, 수의시담 집행조서 등을 작성하지 않았으며,

2021년에는 지침 제26조 제1항 제2호에 따라 영업정지여부를 확인할 수 있는 행정처분확인서를 징구하여야 하나 미징구하였고, 2022년, 2023년에 행정처분확인서는 수의계약 대상자선정일 전일 기준 최근 1년간의 조회기간으로 발급 받아야 하나 부적정하게 징구하였다.

또한 2022년, 2023년 폐의류수거업체 선정시에는 계약자가 계약기간중에 계약을 이행하지 않아 발생할 수 있는 손실을 보전하기 위해 납부받아야 하는 계약보증금(또는 증권)을 수납하지 않았고, 2021년, 2022년에는 사업자 선정결과 공개를 하지 않았으며, 2023년에는 지연하여 공개하였다.

2. 2020년 승강기유지보수 업체 기존사업자 용역업체 선정시 계약체결전에 계약금액의 결정기준으로 삼기위해 미리 작성하는 예정가격조서를 작성하지 않았고,

가격결정을 위한 견적서를 징구하지 않았으며, 조회기간이 부적정한 행정처분 확인서를 징구하였고, 사업자선정 결과도 공개하지 않았다.

그리고 2022년 전기안전관리용역 기존사업자 계약시 조회기간이 부적정한 행정 처분확인서를 징구하였다.

조치할 사항

□□□□, ▲▲▲▲3관리소는 향후 용역 등 사업자선정 업무시 주거복지실 「사업자 선정을 위한 수의계약 매뉴얼 시행」 및 「용역 등 사업자 선정을 위한 적격심사 세부기준 개정 시행」, 「주택관리업자 및 사업자 선정지침」 등에 따라 업무에 신중을 기하여 처리하시기 바랍니다. 【통보】